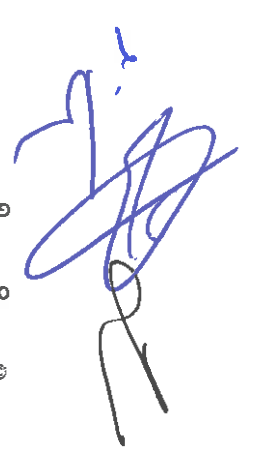


אכריקה ישראל מגורים

חוזה אדריכל מלווה

הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי החניון תת קרקעי

סביוני רעננה צפון



מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

ומסחר על גבי

החניון ותת קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

ספק:

סטטוס: [סטטוס חניון]

גרסה: (גרסה חוזה)

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

חוזה אדריכל מלווה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה

מ.ז. 52-003476-0

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

כנען - שנהב
אדריכלים
קריית עתידים בניין
2 תל אביב

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: מוקד 150 יח"ד

מספר תכנית:

החנין תת קרקע

כנען - שנהב

אדריכלים

[מספר חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ג' המצ"ב.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ז'1 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

פרויקט:	הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי החניון תת קרקע	תבנית: אדריכל מלווה	מס' חוזה:	CONT-5-565
ספק:	כנען - שנהב אדריכלים	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

- 2.2 המתכנן מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.
- 2.3 המתכנן מצהיר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר המתכנן, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.
- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזמירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ו ומסחר על גבי

[מסמכים חוזרים]

סטטוס:

[גרסה חוזרת]

גרסה:

המזמין יחתום והרשות המקומית תחתום

ספק:

אדריכלים

המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שרותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי

ספק: החניון תת קרקעי כנען - שנהב אדריכלים

סטטוס: סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שרותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שרותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שחדר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשרותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 המתכנן יבצע את שרותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשרותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שרותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ג' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שרותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שרותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.

6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושרותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

תבנית: אדריכל מלווה

ומסחר על גבי

החזון חת' הרפ"י

כנען - שנהב

אדריכלים

סטטוס: [סטטוס חוזר]

סטטוס:

גרסה: [גרסה חוזר]

גרסה:

ספק:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, חוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: תחנה 150 יח"ו ומסחר על גבי

החניון תת קרקעי כנען - שנהב אדריכלים

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסה חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

7.2.5. מדידות וצילומי אויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכנית שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של

פרויקט: הקמה 150 יח"ד תבנית: אדריכל מלווה מס' חוזה: CONT-5-565

ומסחר על גבי

המזמין חתום וקרא

כפוף - שנה

אדריכלים

ספק:

גרסה:

[נספח חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

כנען שנהב'
אדריכלים בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

- 8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.
- 8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.
- 8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.
- 8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי המתכנן המצורף להסכם זה **כנספת 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 11**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי המתכנן" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף אי לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן

פריקט:	הקמה 150 יח"ד	תבנית:	אדריכל מלווה	מס' חוזה:	CONT-5-565
	ומסחר על גבי				
	החנין תת קרקעי				
ספק:	כנען - שנהב	גרסה:	[גרסה חוזה]	סטטוס:	[סטטוס חוזה]
	אדריכלים				

השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המתכנן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות המתכנן על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, למתכנן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. המתכנן

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

ומסחר על גבי

החניון ותת קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

[שטח חוזה]

סוטוט

[גרסת חוזה]

גרסה:

פסק:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

© קסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערך המתכנן בהקדם האפשרי וימסור למזמין.

10.2 חובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.3 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.4 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הני"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.

11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

תבנית: אדריכל מלווה

ומסחר על גבי

החניון ותת קרקעי

כגון - שנהב

אדריכלים

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס:

גרסה:

גרסה:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ז' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ז' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה

פרויקט:	הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי החניון תת קרקעי	תבנית: אדריכל מלווה	מס' חוזה:	CONT-5-565
ספק:	כנען - שנהב אדריכלים	גרסה:	000000	000000

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמוזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המוזמין התרה במתכן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המוזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכן נפטר, המתכן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהתזקת המניות ו/או בהרכב המנחלים של המתכן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המוזמין למתכן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכן מהמוזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכן מהמוזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכן ו/או המתכן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכן, יהיה המוזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמוזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המוזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמוזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המוזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המוזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המוזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכן ו/או לנכות מכל סכום שיוגיע לו את הסכומים שהמוזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

מס' חוזה: C\ONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי

סטטוס: סטטוס

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: החנין תת קרועי כנען - שנהב אדריכלים

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

- 13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכירות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.
- 13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

- 14.1 שירותי המתכנן יחושבו ככאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שרותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3 המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.
- 15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

- 16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את פרויקט: הקמה 150 יח"ד תבנית: אדריכל מלווה מס' חוזה: CNT-5-565
- ספק: חנין - שנהב אדריכלים גרסה: [גרסה חוזה]
- ספט: [ספט חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שרותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העוללות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1 הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2 לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יחיד וניסחר על גבי

החניון תת קרקעי
פסק: כנען - שנהר
אדריכלים

סטטוס:

גרסה:

גרסת חוזים

חוזים

כנען שנהר
אדריכלים בע"מ

במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יתיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ואו ככל מסמך אחר בין יחיד המזמין ואו בכל דין, מוכהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסי"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ואו תלונה ואו טענה ואו תביעה, ככל שתתיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של הנתבע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ואו ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ואו עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל החוצאות ומס חבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לתתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימילית ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


[שם צד א]
המזמין

כנען - שנהב אדריכלים
המתכנן

נבא אלסבא, עורד ינין
מס' רישיון 26987
אני הודיע, בר דבר, שנתתי את
שמותי בשם המתכנן, דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את
המתכנן לעניין זה.

תאריך: 24.6.2020

מס' חוזה: CONT-5-565

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

תבנית: אדריכל מלוח

ומסחר על גבי

החניון תת קרקע

ספק: כנען - שנהב

אדריכלים

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

© נקסלר, ברנמן ושות' עורכי-דין



נבו אלכנא, מרד קין
מסי, מרד קין
דיוק ברדק, מרד קין
דיוק ברדק, מרד קין

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח :

מס' חוזה: CONT-5-565

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדרכת מלווה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

ומסחר על גבי

החניון תת קרקעי

כנען - שנהכ

אדריכלים

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושול עורכי-דין

כנען שנהכ
אדריכלים בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר, חניונים ועבודות פיתוח ברעננה - סביוני רעננה צפון, הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי החניון תת קרקעי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' רע/708 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-6578. חלקה 151 המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - רעננה.

"חווה הפיתוח" - חווה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : גרמן קגנובסקי

2.10

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- א. ראש צוות : זמיר תירוש
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חווה זה : [שדה נוסף 5]

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : גיל שנהב

5.2

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחידה המזמין הינו כדלקמן :
[אחוז השתתפות צד א]

מס' חווה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: חלקה 150 יח"ד

מספר על גבי

החניון תת קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

גרסה: [גרסת חווה]

סטטוס:

סטטוס:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

נספח "ב"שרותי המתכנן1. כללי

שרותי המתכנן יכללו ליווי משרד סטודיו צמיר צמיר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ, בהכנת תכניות בינוי ופתוח לביצוע/תכניות עיצוב ארכיטקטוני, תכנון אדריכלות לבנייני מגורים, לרבות מבני עזר במגרשים (חדרי אשפה, תחנות טרנספורמציה וכד'), תכנון תחנות טרנספורמציה.

1.1

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה שותף במשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

1.3

2. פירוט השירותים:

שרותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שרותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1

ג.

2.2 ליווי תכנון מוקדם לבינוי ופתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

- א. ליווי בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

ב. ליווי ניהול תהליך הרישוי מול כל הרשויות (לרבות, אך לא רק, הרשות המקומית, כיבוי אש, חברת חשמל, ובזק, הג"א, איכות/הגנת הסביבה, תאגיד המים, רשות שדות התעופה, רשות העתיקות, אישור משרד העבודה (אישור גז) וכיוצ"ב), וקבלה בפועל של כל האישורים הנדרשים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצוע.

ג. ליווי הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל המתארות את הבינוי והפתוח/עיצוב ארכיטקטוני, חישובי ניצול שטחי הבניה, את המבנים והכנסת השינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת חתכים, מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי

החניון תוב קרקעי כנען - שנהב אדריכלים

ספק:

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

[סטטוס חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

ד. ליווי התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת הבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכניסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בוק.

ה. ליווי חישובי שטחים לרישוי ובדיקת התאמתם לתב"ע.

ו. ליווי חישובי שטחים למכירה/להשכרה בהתאם להנחיות המזמין והתאמת התכנון לשטחי המכירה/ההשכרה כפי שיקבעו ע"י המזמין.

ז. ליווי סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.

ח. ליווי מסירת נתונים ליועצים, בכדי שיכינו אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט, כל אחד בתחמו.

ט. ליווי תאום עם המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.

י. ליווי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

2.3 ליווי תכנון סופי לבינוי ולפתוח/עיצוב ארכיטקטוני ולמבנים:

א. ליווי הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט ואישורן על ידי היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.

ב. ליווי הכנת התכניות והמסמכים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, לרבות שינויים שיידרשו בהיתרי הבניה ו/או פיצול היתרי בניה והגשתם לרשויות - לאחר אישור המנהל - וטיפול באישורם. הכנת בקשות להקלות/שמושים חורגים (ככל שע"פ התכנון נדרשים הקלות/שמושים חורגים). חתימה על הבקשות לאישור תכניות הבנוי והפתוח/העיצוב הארכיטקטוני ולהיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי, כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום האדריכלות. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך, תכנית ובקשה, שיידרשו עד לקבלת תעודות גמר.

הכנת הבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

ג. ליווי הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם, כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים, לרבות הכנת תכניות שינויים להיתר, לטופס 4 ותעודת גמר.

ד. ליווי תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות האדריכלות.

ה. ליווי עדכון חשובי השטחים לרישוי.

מס' חוזת: (X)NT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

ומסחר על גבי

החניון תת קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

[טווס חוזת]

טווס:

[גרסת חוזת]

גרסה:

ספק:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

- ו. ליווי עדכון חשובי השטחים למכירה/להשכרה.
- ז. ליווי חשובי שטחים לצורך התחשבות עם הקבלנים בהתאם להנחיות המזמין.
- ח. ליווי הכנת תכניות לשיווק הפרויקט. תכניות מכירה/השכרה (תכניות המתארות כל דירה ודירה בקני"מ שיקבע ע"י המנהל עם הצעה לסדור רהוט). תכניות המתארות אפשרויות שונות לשינויים בחלוקת מחיצות הפנים ובמיקום חללים בדירות (ללא שינוי בתכניות מעטפת הבניין) ותכניות מכר עפ"י הנחיות המזמין ובהתאם לנדרש עפ"י הדין (לא כולל גרפיקה, הדמיות ופרספקטיבות).
- העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיבות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.
- ט. ליווי בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.
- י. ליווי הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- יא. ליווי עדכון האומדן המשוער של ערך העבודה האדריכלית.
- יב. ליווי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4

נספח "ג"

לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ומסחר יעל גבי

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסה חוזה]

ספק: [החנין חתן עדין] כגון - שנהב אדריכלים

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

© קסלר, ברגמן ושול עורכי-דין

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:
2. המזמין ראשי להמשיך או להפסיק לקבל שירותי ליווי התכנון בכל שלב של התקדמות הפרויקט.
3. שכר המתכנן:
 - ליווי אדריכלי של יחיד 1,800 ש"ח/יחיד
 - ליווי אדריכלי של מסחר 50 ש"ח/מ"ר

סדר תשלומים תכנון שלב א'

1	ליווי התכנון המוקדם 20% מסך 3,000 ש"ח	600 ש"ח/יחיד
2	ליווי אישור התכנון המוקדם בעירייה	300 ש"ח/יחיד
3	ליווי הכנה בקשה להיתר	600 ש"ח/יחיד
4	ליווי אישור ועדה מקומית	300 ש"ח/יחיד

1800 ש"ח/יחיד

שלב א': השכר יחושב לפי: 150 יחיד * 1800 ש"ח/יחיד + 500 מ"ר מסחר * 50 ש"ח/מ"ר
= 295,000 ש"ח

שלב ב': המזמין ראשי להמשיך לקבל שירותי ליווי תכנון לפי סעיפים:

1	ליווי קבלת חשבון אגרות להיתר	150 ש"ח/יחיד
2	ליווי תכנית מכר	300 ש"ח/יחיד
3	ליווי תכניות עבודה 1:50 בלבים	300 ש"ח/יחיד
4	ליווי פרטים, רשימות	300 ש"ח/יחיד
5	ליווי פיקוח עליון	150 ש"ח/יחיד

1200 ש"ח/יחיד

שלב ב':

4. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ידוע 31/12/2019 (העומד על 224.6748 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

5. למען הסר ספק:

5.1. שכר המתכנן יחושב על פי מספר יחידות הדיור שבתכנון ושככוונת המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 50 יחיד, והמתכנן נדרש לתכנן להקמת 50 יחיד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יחיד בלבד, גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.

5.2. מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, כמות

פרויקט: הקמה 150 יחיד תבנית: אדריכל מלווה מס' חוזה: CUNT-5-565

ומסחר על גבי החניון תת קרקעי כנען - שנהב אדריכלים גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

5.3. שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

6. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

7. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי

החניון תת קרקעי

90ק: כנען - שנהב אדריכלים

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס: [סטטוס חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.2 לתכנון בנייני מגורים (באחוזים משכר המתכנן הנקוב בסעיף 1.2 לנספח ד לעיל):

שלב א':		
1.2.1	ליווי התכנון המוקדם	30%
1.2.2	ליווי אישור התכנון המוקדם בעירייה	20%
1.2.3	ליווי בקשה להיתר	30%
1.2.4	ליווי אישור ועדה מקומית	20%
		100%

סה"כ שלב א'

שלב ב':

1.2.5	ליווי קבלת חשבון אגרות להיתר	10%
1.2.6	ליווי תכנית מכר	20%
1.2.7	ליווי תכניות עבודה 1:50 בשלבים	30%
1.2.8	ליווי פרטים רשימות בשלבים	30%
1.2.9	ליווי פיקוח עליון	10%
		100%

סה"כ שלב ב'

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

כנען שנהב' אדריכלים בע"מ
מס' חוזה: NT-5-565
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: אדריכל מלווה
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: הקמה 150 יח"י ומסחר על גבי החניון ותת קרקע
ספק: כנען - שנהב' אדריכלית

נספח "ו"

תאריך : [ותאריך חתימת חוזה]

לכבוד

אפריקה	ישראל	מגורים	בע"מ
יוני	1	ג'	יהודה
מ.ז.		אור	52-003476-0

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת כנען - שנהב אדריכלים / הפועל בשם חברת כנען - שנהב אדריכלים / המספק שירותים לחברת כנען - שנהב אדריכלים *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן :

1. אני מועסק על ידי כנען - שנהב אדריכלים , המבצעת עבורכם תכנון אדריכל מלווה בפרויקט הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי החניון תת קרקעי.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל כנען - שנהב אדריכלים עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן :
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י כנען - שנהב אדריכלים .
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

כנען - שנהב אדריכלים

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי

החניון תת קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

גרסה:

[גרסת חוזה]

סוסוס:

[סוסוס חוזה]

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

שם: _____

ת.ז: _____

כתובת: _____

*מחק את המיותר

כנען שנהב

אדריכלים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

ומסחר על גבי

החניון תוני קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסות חוזה]

ספק:

נספח "ז"

מפרט ביטוחי המתכנן

המתכנן מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של המתכנן ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המתכנן, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של המתכנן והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המתכנן אך לא לפני התאריך (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנויקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי המתכנן, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונות עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המתכנן.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות המתכנן על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המתכנן ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בחלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוש מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המתכנן והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

פרויקט:	הקמה 150 יח'ד ומסחר על גבי החניון תת קרקעי	תבנית: אדריכל מלווה	מס' חוזה:	CONT-5-565
ספק:	כנען - שנהב אדריכלים	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:

כנען שנהב'
אדריכלים בע"מ

- ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לויתור על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- ג. כמו כן המתכנן מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

מס' חוזה: ONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"י ומסחר על גבי

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסה חוזה]

ספק: החניון הוג קרקעי כנען - שנהב אדריכלים

ריק

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

סטטוס: סטטוס חוזה

גרסה: [גרסת חוזה]

זכוסחר על גבי
החניון ונית קרקעי
כנען - שנהב
אדריכלים

ספק:

נספח "ז1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם	☒ שירותים - 085	☒ מזומן שירותים
	ת.ז.פ.ח.צ. 5200034760		
	מען יוני נתניהו 1ג', אור-יהודה		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח						
צד ג'					שקל	304/302/307/315/328/329/321/309
אחריות מעבידים					שקל	304/302/309/308/328/321
אחריות מקצועית					שקל	302/318/328/332/301/303/325/326/327/321
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):						
038						

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

CONT-5-565

מס' חוזה:

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי

החניון תת קרקעי

פ90: כנען - שנהב

אדריכלים

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

[גרסת חוזה]

גרסה:

© זקסלר. ברגמן ושות' עורכי-דין

כנען & שנהב
אדריכלים בע"מ

ביטול/שינוי הפוליסה *
שנוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השגת האישור
המבטח:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

מס' חוזה: C'ONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: וקמה 150 יח"ד

סטטוס: [סטטוס חזרה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ומסחר על גבי
החזיון תת קרקעי
כנען - שנהב
אדריכלים

ספק:

נספח ח"ר שימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

- 1.
2. שלב א' - תכניות בינוי ופתוח/תכניות עיצוב ארכיטקטוני:
3. שלב א' - תכניות ומסמכים לבניה:
- כל התכניות יסופקו, עפ"י בקשת המזמין, גם בקני"מ אחר מהמצוין.
- 3.1 שלב א' - התכנון המוקדם - ליווי הכנת מספר חלופות עד לקביעת החלופה הנבחרת כאשר התכניות תונפקנה ע"י אדריכל ראשי.

- | | |
|-----|--|
| א. | פרוגרמות. |
| ב. | מודלים, הדמיות ופרספקטיבות. |
| ג. | תכנית קומת כניסה/קרקע - 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד). |
| ד. | תכנית קומה טיפוסית - 1:100. |
| ה. | תכנית קומה/קומות עליונות - 1:100. |
| ו. | תכנית גגות - 1:50. |
| ז. | תכנית סידור פנימי/ריהוט באלטרנטיבות - 1:100. |
| ח. | חזיתות מ-4 כיוונים - 1:50. |
| ט. | חתכים - אורך ורוחב - 1:100. |
| י. | תאום תכנית עקרונית לפיתוח החצר ולסידור מקומות החניה - 1:250. |
| יא. | תכנית קומת מסד (אם תהיה) - 1:100 (כולל קטע מהפיתוח הצמוד). |
| יב. | תכנית קומת מרתף (אם תהיה) - 1:100. |
| יג. | תכניות מכירה ותכניות מכר זמניות (לפני קבלת היתר). |
| יד. | טבלאות חשובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן. |

3.2 שלב א' - ליווי התכנון הסופי

- | | |
|----|--|
| א. | ליווי תכניות הגשה בקשות להיתרים למבני המגורים, למבנה המכירות וסביבתו, לדירה לדוגמא וסביבתה, לתחנות טרנספורמציה וסביבתן, כולל כל המסמכים הנדרשים ע"י הרשויות. |
| ב. | ליווי תכנית מרחבים מוגנים ואישור הג"א. |
| ג. | ליווי עדכון טבלאות חשובי שטחים: לרישוי, למכירה, להתחשבות עם הקבלן וכד'. |
| ד. | ליווי עדכון תכניות המכירה ותכניות המכר (לאחר קבלת היתר). |

3.3 שלב ב' - תכנון מפורט למכרז - התחלת השלב לפי אישור המזמין.

כל המפורט בסעיף 2.4 ערוך ומוגש בקני"מ מוקטן בחוברת או באופן אחר עפ"י

פרויקט:	הקמה 150 יח"ז ומסחר על גבי החניון תת קרקעי	תבנית: אדריכל מלווה	מס' חוזה:	CONT-5-565
ספק:	כנען - שנהב אדריכלים	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

דרישת המזמין.

3.4 שלב ב' ליווי תכנון מפורט לביצוע כאשר התכניות תונפקנה ע"י אדריכל ראשי :

כל התכניות בקני"מ 1:50 אם לא צוין אחרת.

- א. תכניות קומות מרתפים (אם יהיו).
- ב. תכנית קומת מסד (אם תהיה) כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ג. תכנית קומת קרקע/כניסה כולל קטע מהפיתוח הצמוד.
- ד. תכנית תחנת טרנספורמציה, חדרי חשמל וגנרטור.
- ה. תכנית חדר בזק.
- ו. תכנית "גרעין" ולובי בכל הקומות כולל פריסת חיפויים 1:20 / 1:50.
- ז. חתכים/לני"ל.
- ח. תכניות מרחבים מוגנים בכל הקומות.
- ט. חתכים לני"ל.
- י. תכניות חיפויי קירות וסידור ריצוף במבואת כניסה, במבואות במרתף ובמבואות קומתיות 1:20 / 1:50.
- יא. תכניות תקרות אקוסטיות ותותבות 1:20 / 1:50.
- יב. תכניות חדרי המדרגות במפלסים השונים 1:20 / 1:50.
- יג. חתכים לני"ל 1:20 / 1:50.
- יד. תכניות חדר אשפה וחצרות משק.
- טו. תכניות קומה/קומות טיפוסיות.
- טז. תכניות קומות ייחודיות.
- יז. תכניות גגות.
- יח. תכניות מתקנים על הגג וגגות עליונים.
- יט. חתכים אנכיים.
- כ. חזיתות מ-4 כיוונים כולל פריסת אבן, פסיפס וכד'.
- כא. חזיתות נסתרות.
- כב. תכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה), חתכים באזורים בהם מתוכננת הצטלבות מערכות.
- כג. תכניות יצור מדרגות 1:5.
- כד. תכניות וחתכים לפירים, מעליות ולמערכות 1:20 / 1:50.
- כה. תכניות פריסת קירות שירותים 1:20.
- כו. תכנית מטבחים, ארונות מטבח ופריסת קירות 1:20.
- כז. רשימות נגרות.
- כח. רשימות מסגרות, כולל חזיתות של ארונות חשמל, הידרנטים, תקשורת ופירים למיניהם, מעקות וכד'.
- כט. רשימות אלומיניום וזכוכית.
- ל. פרטי בניין.
- לא. תכניות תאום פיתוח חצרות – 1:100.
- לב. תכניות אזורי איטום עם הפניות לפרטים : גגות ואזורים רטובים במבנה.
- לג. תכניות חתכים ופרטיהם לאלמנטים מתועשים.
- לד. הכנת תכניות שילוט פנים וחץ.

3.5 פרטי בניין עיקריים בקני"מ 1:5, 1:10, 1:20

- א. מעקות.
- ב. פריקסטים.
- ג. פרטי בניה בגבס.

פרויקט:	הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי החניון תת קרקעי	תבנית: אדריכל מלווה	מס' חוזה:	CONT-5-565
ספק:	כנען - שנהב אדריכלים	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

- ד. כרכובים.
 ה. אדניות.
 ו. בסיסים לציוד (מ"א, גרטרור וכו').
 ז. תפרי בניין.
 ח. בטון גלוי.
 ט. פרטי צפויים.
 י. פרטי סבכות ניקוז ואורור.
 יא. פרטי רמפות פריקה וטעינה.
 יב. פרטים מחייבים (מתואמים ומאושרים ע"י הרשויות המקומית) לביצוע ע"י דיירים לאחר אכלוס עבור:
 - סורגים לפתחים בחזיתות.
 - הגבהת מעקות במרפסות בכ- 30 ס"מ
 - פרגולות

3.6 פרטי איטום ניקוז ובידוד בקנ"מ 1:5, 1:10, 1:20

- א. איטום גגות שטוחים (עם ו/או בלי ריצוף).
 ב. תאום איטום קירות/קורות הבאים במגע עם הקרקע.
 ג. בידוד גגות שטוחים.
 ד. פרטי מרזבים וזרבוביות.
 ה. איטום חדרי שירותים, מטבחים ומטבחונים, חצרות אשפה וכו'.
 ו. סימון מהלך ומוצא מרזבים ע"ג חזיתות ותכניות במגע עם הקרקע כולל גבהים 1:50 (בתאום עם מתכנן הפיתוח).

3.7 פרטי גמר

- א. מדרגות.
 ב. ריצוף וחיפויים.
 ג. אדני חלונות.
 ד. ספי מוזאיקה.
 ה. משטחי עבודה במטבח ובחדרי שירותים.
 ו. פרטי טיח פנים וחוף.
 ז. פרטי קירות מסך.
 ח. פרטי נגרות.
 ט. פרטי מסגרות.
 י. פרטי אלומיניום עקרוניים (תכניות ייצור יוכנו ע"י היצרן, יבוקרו ויאושרו ע"י המתכנן) כולל חזיתות כניסה ותיבות דואר.
 יא. פרטי מעקות.
 יב. פרטי גמר סיפים ושיפולים בחדרי מדרגות.
 יג. פרטי שילוט חוף ופנים (ועד הבית).
 יד. פרטי מתקני אשפה.
 טו. פרטי מחיצות.
 טז. שערים.
 יז. SKYLIGHTS.

3.8 עדכון תכניות וטבלאות :

- א. עדכון תכניות מכירה ותכניות המכר לפי תכניות הביצוע.
 ב. עדכון חשובי שטחים למכירה ולצורכי התחשבות עם הקבלנים לפי תכניות הביצוע.
 ג. עדכון תכניות/בקשות להיתרים.

3.9 כל תכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון והעבודות באופן מושלם, בהתאם לשקול המנהל.

פרויקט: הקמה 150 יח"ד תבנית: אדריכל מלווה מס' חוזה: CONT-5-565
 ומסחר על גבי החניון תת קרקעי
 כגון - שנהב אדריכלים
 גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

כנען שנהב
 אדריכלים בע"מ

- 3.10 רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- 3.11 מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
- 3.12 כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודיון, לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
בניה טרומית/מתועשת:
במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת, יידרש המתכנן להכין, בנוסף לני"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת.
כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

פרויקט:	הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי הוזנין תת קרקעי	תבנית: אדריכל מלוזה	מס' חוזה:	CONT-5-565
ספק:	כנען - שנהב אדריכלים	גרסה:	סטטוס:	{סטטוס חוזה}

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 גי אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

(המזמין)

אני הח"מ כנען - שנהב אדריכלים לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- סביוני רעננה צפון
בקשר עם הקמה 150 יח"ד ומסחר על גבי חניון משותף, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו
והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

כנען - שנהב אדריכלים

כנען שנהב
אדריכלים בע"מ

מס' חוזה: C\ONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד

ומסחר על גבי

חניון ותת קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק:

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
מ.ז. 52-003476-0

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר סביוני רעננה צפון עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בחצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

כנען - שנהב אדריכלים

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: C'ONT-5-565

תבנית: אדריכל מלוזה

פרויקט: הקמה 150 יח"ד ונוסחר על גבי

החניון תת קרקעי

כנען - שנהב

אדריכלים

ספק:

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

סטטוס

שנהב
כנען
אדריכלים בע"מ

ניק

כנען שנהב'
אדריכלים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-565

תבנית: אדריכל מלווה

פרויקט: הקמה 150 יח"ו

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ומסחר על גבי
החניון תוך קרקעי
כנען - שנהב'
אדריכלים

ספק: